

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 889/2530 บริษัท เอเซีย อุตสาหกรรม ปุ๋ย เคมี
จำกัด

โจทก์

นาย ทักษิณ แจ่ม ผล

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91

เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอรับชำระหนี้
ให้บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบในคำโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ต้อง
ถือว่าเจ้าหนี้ทุกคนได้ทราบประกาศแล้ว ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่
จะต้องแจ้งเรื่องการยื่นคำขอรับชำระหนี้ให้โจทก์ทราบอีกชั้นหนึ่ง.

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด โจทก์ยื่นคำขอรับชำระหนี้แต่เกินกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่
ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มี
คำสั่งยกคำขอรับชำระหนี้โจทก์จึงร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นขอให้ทำการไต่สวนและ
รับคำขอรับชำระหนี้ของโจทก์ไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านว่า โจทก์ไม่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลาที่
กฎหมายกำหนดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงชอบที่จะยกคำขอรับชำระหนี้ของโจทก์
เสียได้ ขอให้ศาลยกคำร้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดการไต่สวน และมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของโจทก์ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาโต้แย้งว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะต้องแจ้งกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ให้โจทก์ทราบ จะถือว่าเมื่อประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาแล้วโจทก์ยอมทราบได้เองเป็นการไม่ชอบ ทั้งกรณีเช่นนี้พอเทียบเคียงได้กับคำฟ้องของโจทก์ในคดีแพ่งซึ่งหมายเรียกของศาลตามแบบพิมพ์เบอร์ 13 ยังต้องแจ้งให้จำเลยทราบว่าให้ทำคำให้การแก้คดียื่นต่อศาลภายใน 8 วัน ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังมีได้ปฏิบัติดังกล่าวจึงถือไม่ได้ว่าคำขอรับชำระหนี้ของโจทก์ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาในกฎหมายอันจะทำให้โจทก์เสียสิทธิในการขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 มาตรา 91 ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้เสียภายในเวลา 2 เดือนนั้น กฎหมายระบุไว้ชัดว่าให้นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นต้นไป และมาตรา 28 วรรค 2 ได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ให้บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบในคำโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดดังกล่าว ดังนั้นถือว่าเจ้าหนี้ทุกคนได้ทราบประกาศแล้ว การที่โจทก์เถียงว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะต้องแจ้งเรื่องการยื่นคำขอรับชำระหนี้ให้โจทก์ทราบอีกชั้นหนึ่งจึงฟังไม่ขึ้นและกรณีเช่นนี้จะนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาอนุโลมใช้

โดยอาศัยมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ก็ไม่อาจ
กระทำได้ เพราะพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2482 ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ
แล้ว ความสำคัญผิดของโจทก์ในข้อกฎหมายก็ผิดตลอดจนข้ออ้างว่าไม่ทราบประกาศ
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวก็ดี ล้วนเป็นความบกพร่องของโจทก์เองทั้งสิ้น
โจทก์จะอ้างมาเป็นข้อแก้ตัวเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ล่วงหน้าเลยระยะเวลาตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นเด็ดขาดแล้วหาได้ไม่คำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์อ้างมาขอเท็จ
จริงไม่ตรงกับในคดีนี้ คำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ